第八章　城镇土地使用税

历年考情概况

考试分值	5 分左右
考查形式	单选题、多选题、计算题
高频考点	城镇土地使用税减免税优惠、城镇土地使用税的纳税义务发生时间

【考点一】城镇土地使用税减免税优惠（★★★）

重要征免特殊规定参考下面表格：

情形	征收	减免
免税单位与纳税单位之间无偿用地	**纳税**单位无偿用免税单位	**免税**单位无偿用纳税单位免征
危险品防火、爆、毒等安全防范用地	仓库库区、厂房本身用地	各省、自治区、直辖市税务局确定暂免
企业铁路专用线、公路等用地	企业厂区（包括生产、办公及生活区）以内的	厂区外、与社会公用地段未加隔离的暂免
企业绿化用地	厂区（包括生产、办公及生活区）以内的	厂区外公共绿化用地和向社会开放的公园用地，暂免
盐场、盐矿用地	生产厂房、办公、生活区	**盐滩、盐矿矿井**用地，暂免
火电厂用地	厂区**围墙内**	厂区**围墙外**：灰场、输灰管、输油（气）管道、铁路专用线用地免，其他用地征税
水电站用地	发电厂房，生产、办公、生活	其他用地免税
供电部门输电线路用地、变电站用地，免征		
核电站用地	核岛、常规岛、辅助厂房和通信设施（不包括地下线路），生活、办公	其他免征；应税**土地基建期内**减半
交通部门 港口用地	港口的**其他用地**	港口码头（即泊位，包括岸边码头、伸入水中的浮码头、堤岸、堤坝、栈桥等）用地，免征
民航机场用地	工作区（包括办公、生产和维修用地及候机楼、停车场）、生活区、绿化，机场场	飞行区（包括跑道、滑行道等）、场内外通信导航设施和飞行区四周排水防洪设施、机场场外道路免征

	内道路地	
水利设施用地	其他用地，如生产、办公、生活	水利设施及其管护（如水库库区、大坝、堤防、灌渠、泵站等），免征
自用地免征情形	**老年服务机构、铁路行业、饮水工程运营管理单位**自用生产、办公用地	

【考点二】城镇土地使用税的纳税义务发生时间（★★）

（1）购置新建商品房，自房屋**交付使用之次月**起缴纳城镇土地使用税。

（2）购置存量房，自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关**签发房屋权属证书之次月**起缴纳城镇土地使用税。

（3）出租、出借房产，自**交付**出租、出借房产之**次月**起缴纳城镇土地使用税。

（4）以出让或转让方式有偿取得土地使用权的，应由受让方从**合同约定交付**土地时间的**次月**起缴纳城镇土地使用税；合同**未约定**交付土地时间的，由受让方从合同**签订的次月**起缴纳城镇土地使用税。

（5）征收的耕地**自批准征收之日起满 1 年时**开始缴纳城镇土地使用税。

（6）纳税人**新征用的非耕地**，自**批准征用次月**起缴纳城镇土地使用税。

（7）通过招标、拍卖、挂牌方式取得的建设用地，不属于新征用的耕地，从合同**约定交付**土地时间的**次月**起缴纳城镇土地使用税；合同**未约定**交付土地时间的，从合同**签订的次月**起缴纳城镇土地使用税。